

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו ברוכי

פ/5992/25

הצעת חוק טיפול בפעוט עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

1. תיקון חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ד2) יבוא :
נשים

"(ד3) עובדת שהילד אשר ילדה הוא פעוט עם מוגבלות, ורופא מומחה ברפואת ילדים קבע כי הוא זקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו, באופן החורג מילדים בני גילו, זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות בחמישה שבועות נוספים, והכול בהתאם לכללים שיקבע השר."

2. תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², בסעיף 51, אחרי סעיף קטן (א2) יבוא :
הלאומי

"(א3) מבוטחת שהיא עובדת שזכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות כאמור בסעיף 6(ד3) לחוק עבודת נשים, תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה, לדמי לידה נוספים על דמי הלידה שהיא זכאית להם לפי סעיף 50 ולפי סעיף קטן (א), לפי העניין, ובלבד שדמי הלידה הנוספים כאמור לא ישולמו בעד פרק זמן העולה על חמישה שבועות."

3. תיקון חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000³, בסעיף 2, בהגדרה "פעוט עם מוגבלות" –
יום שיקומיים

(1) בפסקה (1), במקום "שישה חודשים" יבוא "חמישה עשר שבועות" ;

(2) בפסקה (2), במקום "שמלאה לו שנה אחת" יבוא "שמלאו לו שישה חודשים".

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התש"ס, עמ' 169.

דברי הסבר

חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000 (להלן – חוק מעונות יום שיקומיים), נועד להעניק לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה עבורו ובכך גם מאפשר להוריו להמשיך בשגרת חייהם ובעבודתם. עם זאת, הזכאות למעון יום שיקומי לפעוט עם מוגבלות היא מגיל שישה חודשים לגבי ילד שמשלמת בעדו גמלת ילד נכה או מגיל שנה במקרים אחרים המנויים בחוק.

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, קובעים את הכללים לגבי תקופת הלידה וההורות והזכאות לדמי לידה עבור חלק מתקופה זו. אורכה של תקופת הלידה וההורות משתנה ותלוי בנסיבות מיוחדות כגון: לידה של ילד פג, לידה של כמה ילדים בלידה אחת, במקרה בו התינוק מאושפז וכד'. ואולם, במצב החוקי הקיים אין מענה למקרה שבו הילד שנולד הוא פעוט עם מוגבלות, שאז נדרשים ההורים להיענות לצרכים המיוחדים של הילד המחייבים תוספת טיפול והשגחה צמודה. מציאות זו מאלצת את ההורים להישאר עם הפעוט בבית מסיום תקופת הלידה וההורות ועד שימלאו לפעוט שישה חודשים, שכן רק אז יוכלו להכניסו למעון היום השיקומי ולחזור לעבודה. מצב זה מקשה כלכלית ופיזית על ההורים.

לפיכך, מוצעים תיקוני חקיקה שנועדו לאפשר לעובדת שהילד אשר ילדה הוא פעוט עם מוגבלות לבחור אם להאריך את תקופת הלידה וההורות בחמישה שבועות נוספים או לממש את זכאותו של הפעוט לפי חוק מעונות יום שיקומיים החל מגיל חמישה עשר שבועות. כך, הורה שמעוניין לחזור לעבודתו בתום חמישה עשר שבועות, יוכל להכניס את ילדו למעון היום השיקומי בשלב זה, ובמקרים שבהם ההורה מעדיף להישאר עם ילדו בבית או במקרים שבהם מדובר במוגבלות שלא ניתן לאבחן בגיל כה מוקדם והפעוט עוד לא הוכר כזכאי לכניסה למעון היום השיקומי, תהיה להורה האפשרות להאריך את תקופת הלידה וההורות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/5124/25), על ידי חברת כנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/5197/25) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/5469/25).

הצעת החוק זהה לפ/5469/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)